



PUTUSAN

Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **YETY HERAWATY alias LIS;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal Lahir : 47 tahun/24 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Kalipasir Gg. Tembok Nomor 24 RT 011 RW 010, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Juli 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YETY HERAWATY alias LIS bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak menjadi Undang- Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YETY HERAWATY alias LIS dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kartu absensi Nazwa Bella Afifah pada bulan September;
 - 1 (satu) buah kertas tanda terima gaji bulan September 2024;
 - 1 (satu) buah kertas tanda terima gaji bulan OKtober 2024;
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kelahiran;
 - 1 (satu) buah fotokopi Kartu Keluarga;Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YETY HERAWATY alias LIS tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Membiarkan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YETY HERAWATY alias LIS, tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah kartu absensi Nazwa Bella Afifah pada bulan September;
 - 1 (satu) buah kertas tanda terima gaji bulan September 2024;
 - 1 (satu) buah kertas tanda terima gaji bulan Oktober 2024;
 - 1 (satu) buah fotokopi Akta Kelahiran;
 - 1 (satu) buah fotokopi Kartu Keluarga;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 185/PID.SUS/2025/PT DKI tanggal 2 Oktober 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN.Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 2025 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 57/Akta.Pid/2025/PN.Jkt.Sel yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 4 November 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai pemohon kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 November 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 Oktober 2025 yang dikirim melalui pos dan diterima pada tanggal 9 Oktober 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 November 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum sebagaimana dalam memori kasasi pada pokoknya menyatakan *judex facti* salah menerapkan hukum, pidana yang dijatuhkan belum menimbulkan rasa keadilan dan mohon dihukum sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama tidak salah dalam menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yang terungkap di muka sidang, sekitar bulan Mei 2024 Terdakwa bekerja sebagai Manajer di Jawa-Jawa Club yang beralamat di Jalan Melawai VI, Ruko Blok M RT 03 RW 01, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa yaitu bertanggung jawab terhadap tamu, mencari tamu serta menyelesaikan permasalahan yang ada di dalam Jawa-Jawa Club yang bergerak dibidang hiburan karaoke. Kemudian saat berjalannya operasional Jawa-Jawa club diketahui kalau kurangnya tenaga kerja *waitress* yang bertugas mengantar makanan dan minuman ke *room* tempat karaoke sehingga Terdakwa mengatakan kepada karyawan bila ada yang berminat untuk bekerja sebagai *waitress* agar datang untuk melamar kerja, mengetahui hal tersebut selanjutnya Saksi Jahlia Maulani alias Aliyah yang bekerja di bagian *kitchen* memberitahukan kepada Anak Korban bahwasanya di tempat kerjanya sedang membuka lowongan sebagai *waitress* sehingga Anak Korban berminat lalu setelah itu Saksi Jahlia Maulani alias Aliyah yang saat itu bertemu dengan Terdakwa di tempat kerja mengatakan “nanti ada yang melamar kerja sebagai *waitress*” lalu dijawab oleh Terdakwa “ya sudah suruh datang saja”, selanjutnya tidak lama kemudian datang Anak

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban ke Jawa-Jawa Club dengan membawa KTP asli yang selanjutnya dipertemukan dengan Terdakwa;

- Bahwa pada saat bertemu Terdakwa mengetahui kalau Anak Korban masih berumur 17 (tujuh belas) tahun namun tetap diterima bekerja oleh Terdakwa dan meminta agar Anak Korban kembali keesokan harinya untuk langsung bekerja dengan gaji perharinya sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang di bayarkan setiap awal bulan kurang lebih sebesar Rp1.900.000,00 (satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 November 2024 sekitar pukul 00.30 WIB, Jawa-Jawa Club yang beralamat di Jalan Melawai VI, Ruko Blok M RT 03 RW 01, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan didatangi beberapa anggota Polisi untuk melakukan pemeriksaan karena menduga mempekerjakan Anak di bawah umur dan setelah dilakukan pemeriksaan identitas diri seluruh pegawai didapati bahwa Anak Korban yang bekerja sebagai waitress sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Barat, Kota Depok dengan NIK: 3276045311060003 bernama Nazwa Bella Afifah lahir di Bogor tanggal 13 November 2006;
- Bahwa sebagaimana diuraikan di atas dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan atau setidak-tidaknya membiarkan kegiatan eksploitasi secara ekonomi terhadap Anak di bawah umur 18 (delapan belas tahun);
- Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Pasal 88 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Pasal 88 *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Perlindungan Anak, telah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur mengenai pidana denda secara kumulatif alternatif;

- Bahwa sesuai dengan Pasal II Ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan Pasal 80 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk menjatuhkan pidana penjara tanpa pidana denda harus memperhatikan penghasilan dan pengeluaran secara nyata yang membuktikan keadaan harta Terdakwa untuk membayar pidana denda, maka pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu disesuaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 185/PID.SUS/2025/PT DKI tanggal 2 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 2025 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 88 Ayat (1) *juncto* Pasal 76 I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026



M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 185/PID.SUS/2025/PT DKI tanggal 2 Oktober 2025 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 166/Pid.Sus/2025/PN Jkt.Sel tanggal 7 Agustus 2025 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **4 Februari 2026** oleh **Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/.

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd/.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/.

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1013 K/Pid.Sus/2026